

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5129/2531

บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล อชัว
รันส์ จำกัด ฯลฯ

โจทก์
ล.

บริษัทโงวฮก จำกัด กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 69, มาตรา 797, มาตรา 1098
ป.วิ.พ. มาตรา 60

บริษัท อ. มีวัตถุประสงค์กระทำการเป็นผู้สำรวจและจัดการให้เป็นที่ดินรกร้าง
ในการประนอมข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการ สืบสวน การตรวจสอบในสิทธิหน้าที่หนี้สิน
ข้อพิพาทและสิทธิเรียกร้องทั้งปวงซึ่งเกิดจากสัญญาประกันภัยทุกประเภท ฯลฯ ดังนี้
การรับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยแทน
โจทก์จึงอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัท อ. บริษัท อ. มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์
ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยสินค้าที่จำเลยรับขนจากปีนังมากรุงเทพมหานครสินค้า
สูญหายระหว่างการขนส่ง โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว จึงฟ้องขอ
ให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ โดยโจทก์ได้มอบอำนาจให้บริษัทอินเต
อร์เนชชั่นแนล แอ๊ดจัสเมนท์ จำกัด (บริษัท อ.) ฟ้องคดี

จำเลยที่ ๑ ให้การประการหนึ่งว่า บริษัท อ.ไม่มีวัตถุประสงค์ในการรับมอบ
อำนาจให้ฟ้องคดีแทนบุคคลอื่น จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าการรับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีอยู่นอกวัตถุประสงค์ของ
บริษัท อ. พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า วัตถุประสงค์ของบริษัท อ.ดังที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิ
ระบุไว้ว่า มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าดังต่อไปนี้ (๑) กระทำการเป็นผู้สำรวจ
และจัดการให้เป็นที่ตกลงกันในการประนอมข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการสืบสวน การ
ตรวจสอบในสิทธิหน้าที่ หนังสือ ข้อพิพาทและสิทธิเรียกร้องทั้งปวงซึ่งเกิดจากสัญญา
ประกันภัยทุกประเภท รวมทั้งกระทำการเป็นผู้ตีราคาทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ เห็นว่ากิจการของบริษัทผู้รับมอบอำนาจดังปรากฏข้างต้นมี
ความหมายให้เข้าใจได้ว่าวัตถุประสงค์ประการหนึ่งดังที่ระบุ ในข้อ ๓(๑) เป็นการ
ประกอบกิจการในการรับดำเนินการเป็นตัวแทนในการจัดการเพื่อให้มีการประนอม
ข้อพิพาท รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากข้อตกลงใน
สัญญาประกันภัยทุกประเภท ดังนั้น การรับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนบริษัทโจทก์
อันเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย จึงอยู่ภายในกรอบ
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของบริษัทผู้รับมอบอำนาจเมื่อโจทก์มอบอำนาจให้ผู้รับมอบ
อำนาจเป็นตัวแทนฟ้องคดี จึงเป็นการมอบให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการอันเกี่ยวกับ

ข้อพิพาทและสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากสัญญาประกันภัยอันถือได้ว่ายู่ภายในขอบ
วัตถุประสงค์ของบริษัทผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้รับมอบ
อำนาจย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้น
ทำการพิจารณาและพิพากษาใหม่

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

ศาลชั้นต้น - นายโสภณ จันเทรมะ

ศาลอุทธรณ์ - นายไพโรจน์ มะบุญพร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ